一般规定

考点概括 1：
1.证监会制定客户资产保护规则
2.中介人须合规处理客户证券和资金
3.仅授权机构可持有客户资产
4.非授权机构不得保管客户资产
5.合法债权不影响资产保护规则
6.中介人仍需遵守规则即使存在债权
7.客户资产必须独立存放
8.豁免机构包括银行等特定机构
9.中介人需建立资产安全保障制度
10.违规将承担法律责任
例子：支付宝保管买家货款的方式就是典型的中介人托管客户资产案例
客户证券

考点概括 2：
1.客户证券规则规范中介人处理证券的方式
2.规定证券存放、登记及提取的具体要求
3.明确证券抵押品的处置权限和范围
例子：就像银行保管箱必须凭身份证和钥匙才能开启，客户证券提取也需严格验证

《证券及期货（客户证券）规则》

考点概括 1：
1.客户证券规则仅适用于香港认可证券市场上市的证券及认可集体投资计划权益
2.规则仅规范中介人在受规管活动中于香港收取或持有的客户证券
3.不适用于客户以自己名义在第三方机构开立账户持有的证券
例子：如同你在券商处开户买的股票受监管，但直接以自己名义在银行买的就不在此限

在香港以外地方收取或持有的客户资产的风险披露

考点概括 1：
1.香港以外持有的客户资产不受本地保障，需额外风险披露
例子：就像海外银行存款不受香港存款保障计划保护，客户需知悉风险

存放或登记证券的规定

考点概括 1：
1.中介人须尽快处理收取的客户证券或抵押品
2.客户证券必须存于认可财务机构/核准保管人/持牌中介三类指定机构
3.证监会可书面核准特殊保管人
4.证券与抵押品必须分账户独立存放于信托或客户账户
5.证券抵押品可存于中介人自身名义账户

6.证券须以客户/中介实体名称登记
7.仅抵押品可用中介人自身名义登记
8.所有存放必须使用指定信托或客户账户
例子：当铺收质押物时以自己名义保管但开凭证给客人，证券抵押品存放规则类似；而普通证券必须像银行保管箱那样明确登记客户姓名存放

常设授权

考点概括 1：
1.常设授权须以书面形式明确处理资产方式
2.授权有效期普通客户不超过 12 个月
3.专业投资者授权无期限限制
4.续期需客户书面同意或 14 日前通知默认续期
5.默认续期后须 7 日内发确认书
6.专业投资者续期可无期限限制
例子：健身房自动续费需提前发通知，客户不反对则默认续约，证券常设授权续期机制类似

处置权

考点概括 1：
1.中介人处置客户证券需基于口头/书面指示、账户提取或常设授权
2.常设授权不得将资产转移至中介人自身或关联方账户
3.禁止转移至中介人高管/雇员账户（客户本人除外）
4.严禁以不公正/不合理方式使用常设授权
5.证券提取必须符合指定账户操作规则
例子：共享单车扫码开锁相当于授权使用，但平台不能擅自把车转给内部员工私用

与期货合约交易的关联

考点概括 1：
1.中介人处置客户证券需书面协议用于抵债
2.期货交易中证券抵押品可作保证金担保
3.客户违约时中介人有权变现抵押品抵偿债务
4.期货中介人可将抵押品存认可结算所或同行
5.存放目的为履行交收义务及清偿法律责任
例子：房贷断供时银行有权拍卖抵押房产，就像中介人可处置违约客户的证券抵押品抵债

违规行为

考点概括 1：
1.中介人发现违反《客户证券规则》须于 1 个营业日内书面报告证监会
例子：像小区物业发现水管爆裂必须 24 小时内报修，中介人违规也要立刻上报

罚则

考点概括 1：
1.违反常设授权或违规申报规定即构成犯罪
2.意图诈骗最高罚则：第 6 级罚款/100 万港元+7 年监禁（公诉）
3.无合理解释最高罚则：第 3 级罚款/20 万港元+2 年监禁（公诉）
4.法院可判处监禁且证监会可另施纪律处分
5.仅处罚故意违规或失职行为，行政失误除外
6.违反《客户证券规则》的具体罚则根据违规条款而定
例子：像交通违法处罚，超速和酒驾扣分标准不同，证券违规也按具体条款量罚

客户款项

考点概括 1：
1.客户款项必须存入独立信托或客户账户
2.款项提取、利息处理及违规申报需遵守严格规定
例子：理发店储值卡资金需专户管理不能挪用，客户款项同样须隔离存放

《证券及期货（客户款项）规则》

考点概括 1：
1.规则仅适用持牌法团在港受规管活动中收取/持有的客户款项
2.排除境外持有款项、合规转出境外的款项及客户以自身名义存放银行的款项
3.有联系实体代持的客户款项同样受规管
例子：海外网购平台代收货款不受香港监管，但香港券商代管投资资金必须遵守《客户款项规则》

客户款项的来源

考点概括 1：
1.客户款项指收取的所有款项扣除客户欠款及正当费用后的净值
2.期货交易款项需扣除佣金/交收保证金等费用
3.客户款项产生的利息同样受规则保障
例子：奶茶店会员充值卡余额需扣除未结订单费用后才是可退金额，客户款项保障同样计算净值。

收取客户款项后的处理程序

考点概括 1：
1.持牌法团必须开立独立信托/客户账户存放客户款项
2.账户仅可设于认可财务机构或证监会批准机构
3.收取款项后 1 个营业日内需完成存款/支付/按指示处理
4.支票款项以实际到账日视为收取时点
例子：物业代收业主管理费需开专用账户，收到现金须隔天存入银行，而支票需等银行入账才算收到，客户款项处理同样严格。

从独立帐户提取款项

考点概括 1：
1.客户款项必须保留在独立账户直至支付客户/履约/抵债/按指示或授权支付
2.禁止不合情理提取或向关联方/员工账户转账（客户本人除外）
3.发现非客户款项须 1 个营业日内转出
4.常设授权规则与客户证券规则完全一致
5.续期需提前 14 日通知客户或书面申请
6.专业投资者授权无期限限制
7.默认续期后 7 日内须发确认书
8.支票款项以实际到账日为收取时点
例子：小区维修基金必须存专用账户，物业仅能凭业主签字或缴费清单支取，擅自转给保洁公司即违规——客户款项提取同样受此约束。

利息

考点概括 1：
1.客户款项产生的利息默认归属客户 中介保留利息需书面协议且须在利息到账或察觉后 1 个营业日内发放
例子：共享充电宝押金产生的利息默认退还给用户 平台若在协议中写明保留部分利息 也必须在到账隔天完成结算。

适用范围的实例

考点概括 1：
1.客户欠付的交收款可直接扣除无需存入专户
2.股息等收入款项必须存入独立账户并按客户分账
例子：奶茶店收银时直接扣除会员未结订单费用，但新充值的钱必须入账后分配——证券款项处理同样分情况操作

违规

考点概括 1：
1.持牌法团发现违反《客户款项规则》须于 1 个营业日内书面报告证监会
例子：就像物业发现电梯故障必须 24 小时内报备监管部门，客户款项违规同样需立即上报

罚则

考点概括 1：
1.无合理解释违反账户开立或提款规则最高罚 20 万港元+2 年监禁（公诉）或第 6 级罚款+6 个月监禁（简易）
2.意图诈骗违规最高罚 100 万港元+7 年监禁（公诉）或 50 万港元+1 年监禁（简易）
3.法院可判监禁且证监会可另施纪律处分（仅处罚故意违规或失职行为）
例子：闯红灯罚款扣分是基础处罚，肇事逃逸则面临刑责——客户款项违规也按主观恶意程

度分级惩处。